

UGEL-Tocache

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"



002937

Resolución Directoral N°.....

Tocache, 06 NOV 2023

Vistos: El Memorando N° 1090-2023-GRSM/DRE-

UGELT/D de fecha 25 de octubre; el Informe N263-2023-GRSM-DRE-UGEL-T/ADM/G.RRHH de fecha 24 de octubre del 2023; el Oficio N° 03199-2023-MINEDU/SG-OTEPA de fecha 06 de octubre del 2023.

CONSIDERANDO:

Que, mediante Oficio N°049-2023- DIIEE-N°0248-NP de fecha 13 de junio el director de la Institución Educativa N° 0248 del distrito de Nuevo Progreso y provincia de Tocache, pone a conocimiento de esta Unidad de Gestión Educativa Local la denuncia interpuesta por la Psicóloga Odalis M. Ramírez Pérez en contra de Francis Tito TRUJILLO DIAZ, identificado con DNI N° 47501047, docente del área de CyT de la Institución Educativa N° 0248 del distrito de Nuevo Progreso y Provincia de Tocache, *"quien habría derivado al área de Psicología a las estudiantes de iniciales KJZR (13) y LRD. (13), fundamento que las estudiantes están generando desorden e incumplen con los horarios de clase, entonces allí al realizar una entrevista con las dos estudiantes, refiriendo la estudiante KJZR (13), el problema ha sido con mi compañero JCA debido a que hizo un comentario obsceno, ese comentario me molestó e incomodó por lo que quería golpearlo y mi compañera LRD no me dejó, allí es donde el profesor nos ve y nos envía a psicología, esta declaración es corroborada por su compañera de aula LAD por lo que refiere "yo no deje que mi compañera se meta en problemas porque ella en el bimestre anterior esta con C y si es verdad que mi compañero JCA hizo el comentario y no entiendo por qué le profesor me envía a psicología, estudiante KJZR (13) menciona cuando voy a presentar mi cuaderno el profesor conversa temas sobre sexualidad y me dice aguantarás sexo conmigo, me presentas una chica para tener sexo conmigo y si es virgen te apruebo el curso, cuando tengas 18 tendrás sexo conmigo, así mismo menciona el profesor se acerca a donde estoy sentada y me toca mi hombro y a la altura de mi seno a mi me hace sentir incomoda y creo que con mi compañera EMCS (13) también, conversa temas de sexo; debido a esta declaración se procede a entrevistar a la estudiante de iniciales EM.CS (13), ella refiere cuando se cae nuestro lapicero, el profesor le recoge pero al momento de recogerlo él se queda mirando nuestras piernas"*. Asimismo, también se adjunta en dicha comunicación la Resolución Directoral N° 013-2023-D/I.E. N° 0248-NP/D, que resuelve ADOPTAR medida de separación preventiva respecto al docente antes mencionado, la misma que se sustenta en el marco de la Ley N° 29944 Ley de Reforma Magisterial y surte sus efectos hasta que culmine el proceso administrativo;

Que, mediante Oficio N° 03199-2023-MINEDU/SG-OTEPA de fecha 06 de octubre del 2023, emitido por la Oficina General de Transparencia, Ética Pública y Anticorrupción, traslada información proveniente del Poder Judicial, en la cual se evidencia que el docente Francis Tito TRUJILLO DIAZ registra denuncia en sede fiscal por la presunta comisión

002937

del delito Violencia Contra las Mujeres o Integrantes del Grupo Familiar en su modalidad de Violencia Sexual – Tocamientos, Actos de Connotación Sexual o Actos Libidinosos.

Que, la Ley N° 29988 "Ley que establece medidas extraordinarias para el personal que presta servicios en instituciones educativas públicas y privadas implicado en diversos delitos; crea el registro de personas condenadas o procesadas por los delitos establecidos en la Ley N° 29988 y modifica los artículos 36 y 38 del Código Penal", modificado por Decreto de Urgencia N° 019- 2019, en su artículo 2, numeral 2.1, literal a) establece que toda institución o entidad pública señalada en el numeral 1.1 del artículo 1 de dicha Ley, entre las cuales se encuentra la Institución Educativa bajo mi dirección, separa preventivamente al personal docente o administrativo cuando cuente con una denuncia presentada ante la Policía Nacional del Perú o el Ministerio Público, o cuando el Juez Penal haya emitido auto de apertura de instrucción, y tratándose del Código de Procedimientos Penales, o bien el Ministerio Público haya formalizado y continuado investigación preparatoria en 2 contra, tratándose del Código Procesal Penal, por alguno de los delitos previstos en el numeral 1.5 del artículo 1 de la citada Ley;

Que, el literal b) del numeral 1.5 del artículo 1 de la Ley N° 29988, establece que para efectos de la Ley se considera a los delitos de violación de la libertad sexual e indemnidad sexual. Cabe precisar, que los delitos a los que hace referencia la citada Ley, incluyen sus modalidades agravadas y el grado de tentativa; delitos que se encuentran previstos en el capítulo IX, título IV y libro Segundo del Código Penal vigente, promulgado por Decreto Legislativo N° 635 (en adelante, el Código Penal), dentro de los cuales se encuentra el delito por el cual viene siendo investigado el docente Francis Tito TRUJILLO DIAZ;

Que, el literal b) del numeral 7.1 del artículo 7 del Reglamento de la Ley N° 29988, señala que la autoridad competente de las instancias de gestión educativa descentralizada, órganos, instituciones u organismos señalados en el artículo 2 del citado Reglamento, entre las cuales se encuentra la Institución Educativa bajo mi dirección, dispondrá la medida de separación preventiva cuando tome conocimiento que un personal docente o administrativo de dichas instituciones haya sido denunciado y esté siendo investigado por la presunta comisión de alguno de los delitos señalados en el numeral 1.5 del artículo 1 de la Ley N° 29988, lo que se acredita con la información trasladada por la Oficina General de Transparencia, Ética Pública y Anticorrupción procedente del Poder Judicial;

Que, el literal b) del numeral 2.4, del artículo 2° de la Ley N° 29988, establece que la medida de separación preventiva se mantiene hasta la conclusión definitiva del proceso judicial o el archivamiento de la denuncia, según corresponda, sujeto a la vigencia del vínculo con la institución pública o privada;

Que, el numeral 7.2 del artículo 7° del Reglamento de la Ley N° 29988, dispone que la medida de separación preventiva se materializa a través de una resolución debidamente motivada emitida por la máxima autoridad administrativa de la entidad correspondiente;

Que, del caso en particular mediante Resolución Directoral N° 013-2023-D/I.E. N° 0248-NP/D de fecha 15 de junio del 2023, emitido por el Director de la I.E. N° 0248 – Las Palmeras, del Distrito de Nuevo Progreso y provincia de Tocache, resuelve ADOPTAR medida de separación preventiva respecto al docente de educación del nivel secundario, la cual surtirá sus efectos hasta que culmine el proceso administrativo o judicial correspondiente; sin embargo, en virtud a los fundamentos de hecho y de derecho antes expuestos, la separación preventiva recaída sobre el docente Francis Tito TRUJILLO DIAZ deberá tener un mayor alcance, es decir, dicha medida deberá mantener su vigencia hasta la conclusión definitiva del proceso judicial o el archivamiento de la denuncia;

De conformidad con la Ley N° 29988 Ley que establece medidas extraordinarias para el personal docente y administrativo de instituciones educativas públicas y privadas, implicado en delitos de terrorismo, apología del terrorismo, delitos de



002937

violación de la libertad sexual y delitos de tráfico ilícito de drogas; Decreto de Urgencia N° 019-219; Ley N° 29944 Ley de la Reforma Magisterial; Ley N° 27744, Ley del Procedimiento Administrativo General. Memorandum N° 00241-2023-MINEDU/VMGI-DIGC-DIGE.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO 1.- AMPLIAR LA MEDIDA DE SEPARACIÓN PREVENTIVA dispuesta en la Resolución Directoral N° 013-2023-D/I.E. N° 0248-NP/D, que dispone la separación preventiva del Sr. Francis Tito TRUJILLO DIAZ, identificado con DNI N° 47501047 docente de la I.E. N° 0248 – Las Palmeras, del distrito de Nuevo Progreso y provincia de Tocache, dando alcance a que dicha medida preventiva mantenga su vigencia, hasta la conclusión de la investigación policial o fiscal o el proceso judicial que haya generado la denuncia interpuesta, de acuerdo a lo señalado en los considerandos de la Presente Resolución.

ARTÍCULO 2.- ENCARGAR, a la Oficina de Atención al Exusuario de la UGEL Tocache. **NOTIFIQUE** la presente Resolución con las formalidades previstas en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General aprobado por Decreto Supremo N° 004 -2019-JUS; al administrado y a las instancias administrativas de la Entidad, para su conocimiento y fines pertinentes.

ARTÍCULO 3.- REMITIR copia de la presente Resolución al Área de Recursos Humanos o al que haga sus veces y al Equipo de Escalafón de la UGEL/DRE, para los fines pertinentes.

Regístrese y Comuníquese,

Md. Jorge Danny SANDOVAL RUIZ
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA
LOCAL DE TOCACHE



JDSR/DUGEL
SVYA/G-RR.HH - JA
MCPD/Proyect-UGEL

NOTIFICACIÓN Nº209-2023

ANTECEDENTE : MEMORANDO Nº1090-2023-GRSM-/DRE-UGEL/T
ENTIDAD : UGEL TOCACHE
FECHA DE EMISIÓN : 06-11-2023

De conformidad con el artículo 18º de la Ley Nº 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, Se cumple con notificación

1.-RESOLUCIÓN DIRECTORAL Nº 2937-2023-GRSM-DRE-GELT/D
AMPLIAR LA MEDIDA DE SEPARACIÓN PREVENTIVA.

A.-DATOS DE LA PERSONA: :

NOMBRE : FRANCIS TITO TRUJILLO DÍAZ
DOMICILIO : SR ALFONSO UGANTE S/N
DNI Nº : 47501047
CORREO ELECTRÓNICO: 251m-478@hotmail.com
FECHA NOTIFICACIÓN : 7/11/23 HORA: 10:00


FIRMA


HUELLA

B.- EN CASO DE NEGATIVA DE RECEPCIÓN;ACTA DE NEGATIVA DE RECEPCIÓN

Siendo las Horas del día/...../201.. me constituí al domicilio y/o centro de trabajo del ADMINISTRADO, con el propósito de notificar el (los) documento(s) que se indican en el presente cargo de notificación, al respecto se deja constancia que en el referido domicilio se negaron a recibir la documentación objeto de la notificación por que se procedió a dejar bajo la puerta del domicilio el (los) documento(s).

CARACTERÍSTICAS DEL DOMICILIO	
Color de fachada:	Descripción de los domicilios conlindantes (fachada, puertas y pisos: A la derecha: A la izquierda:
Color de puerta:	
Número de pisos	
Otra caractrística:	

Levanto la presene acta para los fines de ley, de conformidad al lo establecido en los Arts. 18.2 y 21.3 de la Ley 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, que establece el procedimiento para la notificación de actos administrativos , firmando al final del presente documento.

C: RECEPCIÓN DE PERSONA CAPAZ:

D.-DATOS DE LA PERSONA:

NOMBRE :
DOMICILIO :
DNI Nº :
VÍNCULO CON EL NOTIFICADO:


FIRM


HUELLA
DIGITAL



LIC. ADM. PERS VALDIVIEZO FLORES
OFICINA DE ATENCION AL USUARIO
Y COMUNICACIONES
C.M 1001170171

NOTIFICADOR